

1502145-82.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255407/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL, 20340384 - DEL.POL.SERRA AZUL, 278/21/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2255407 -

DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502145-82.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502145-82.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255407/2021 - DEL.POL.SERRA AZUL, 20340384 - DEL.POL.SERRA AZUL, 278/21/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2255407 -

DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRÍCIA DE SOUZA DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

PATRÍCIA DE SOUZA DE PAULA está sendo processada pela Justiça Pública por infração ao artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2021, nas dependências de Penitenciária I - Serra Azul, situada na Rodovia SP 333, km 28, na comarca de Cravinhos, a ré PATRICIA DE SOUZA DE PAULA trazia consigo, 01(uma) porção, contendo 65,820g (sessenta e cinco gramas e oitocentos e vinte miligramas) de maconha e 01 (um) invólucro plásticos, contendo 46,400g (quarenta e seis gramas e quatrocentos

miligramas) de cocaína, conforme laudo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de exame definitivo da droga de fls. 22/27, drogas estas que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pelo que consta dos autos, a ré tentava adentrar ao estabelecimento prisional a fim de visitar o sentenciado MAICON JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA quando passou pelo procedimento de revista pelo scanner corporal. Neste momento, as funcionárias (agentes penitenciárias) verificaram que havia uma sombra na região pélvica de PATRICIA. Indagada, a ré admitiu que trazia consigo drogas escondidas em sua vagina e retirou os invólucros contendo maconha e cocaína. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder da ré indicam que trazia consigo e guardava os entorpecentes para fins de entrega a consumo a terceiros dentro do estabelecimento prisional, ou seja, eram destinados à traficância.

Oferecida a denúncia (fls. 73/74), a ré foi devidamente notificada e apresentou defesa preliminar (fls. 107/109).

A denúncia foi recebida (fls. 117/118) e durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e a ré interrogada (fls. 150).

Em debates a representante do Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Em memoriais a defesa pleiteou a desclassificação para uso de drogas e a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

O laudo de constatação restou positivo para cocaína e maconha nas substâncias apreendidas com a ré (fls. 22/27). O exame químico toxicológico (fls. 81/84) constatou a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) e TETRAHIDROCANABINOL (THC) comprovando a materialidade do fato, sendo que as citadas substâncias estão relacionadas na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 22/27), exame químico toxicológico (fls. 81/84) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é certa.

Por ocasião do flagrante a ré permaneceu em silêncio (fls. 5/6).

Em juízo a ré relatou que tem um filho, mora com a sogra e seu marido Maicon está preso por tráfico. Não quis indicar para quem estava levando as drogas. Adquiriu as drogas em Bauru por mil reais. Receberia dinheiro caso conseguisse ingressar com as drogas na penitenciária. Pagaria o valor das drogas e ficaria com o restante. Colocou na vagina o invólucro que continha maconha e cocaína. Estava visitando Maicon na data dos fatos.

A agente penitenciária Érica relatou ter visto uma imagem suspeita na região pélvica da ré quando ela passou pelo scanner corporal. Pediu à ré que aguardasse e depois de algum tempo a ré passou novamente no scanner e a imagem suspeita persistiu. Indagou da ré se ela trazia algum objeto no interior do corpo e ela respondeu negativamente. A ré passou pela terceira vez no scanner e a imagem suspeita persistiu. Chamou o chefe de segurança e ele determinou que a ré fosse levada até o pronto socorro de Serra Azul. Enquanto aguardavam o médico a ré acabou por admitir que trazia drogas em seu corpo e se prontificou a tirá-las. A ré disse que se tratava de maconha e cocaína, que estava visitando o companheiro e teria introduzido as drogas na vagina. Somente no PS é que a ré admitiu que trazia drogas no interior do corpo. A ré passou três vezes no scanner e não teve dúvida de que ela trazia algum objeto no interior do corpo.

A agente Débora apresentou versão idêntica à de Érica. Acrescentou que no PS a ré admitiu que trazia maconha e cocaína no interior do corpo e ela própria as retirou. As provas colhidas indicam que receberia importância em dinheiro para introduzir as drogas no interior do estabelecimento prisional, sabendo, portanto, que seriam comercializadas. O marido Maicon está preso por tráfico de drogas, não havendo dúvida que a maconha e a cocaína seriam entregues a ele para vende-las aos outros

presos. Anote-se que, em nenhum momento, a ré alegou que Maicon fosse usuário de drogas, o que afasta o pedido de desclassificação para uso de drogas. A diversidade e a grande quantidade de drogas também indicam que se destinavam à traficância. As provas são robustas e autorizam a condenação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, a pena base é fixada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga (potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, reconheço a confissão como circunstância atenuante genérica, fixando a pena no patamar mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

Na terceira fase, aumento as penas em um sexto (1/6) pela causa prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, resultando em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo. Considerando que a ré é primária, possuidora de bons antecedentes e que não há nos autos quaisquer indicativos de que ela se dedicaria a atividades delitivas ou integraria qualquer organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, de dois terços (2/3). Fixo as penas em um (1) ano e onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa com valor unitário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar PATRÍCIA DE SOUZA DE PAULA, qualificada nos autos, às penas de um (1) ano e onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena corporal, na forma a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em observância ao disposto no art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração das drogas apreendidas nestes autos.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP's.

Após trânsito em julgado, tornem conclusos para designação da audiência admonitória, comunicando-se o cartório eleitoral.

P.R.I.

Cravinhos, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA